

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2025〕46号

纪律处分复核决定书

申请人：杨兆立，女，1982年10月出生，时任上海祥乾私募基金管理有限公司（以下简称上海祥乾）合规风控负责人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2025年8月21日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕262号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2025年2月5日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕33号），申请人在规定期限内向协会申请提交书面申辩意见，协会按规定审理。经审理，《决定书》认定上海祥乾存在以下违规行为：

一是未按约定履行信息披露义务。上海祥乾管理的3只私募基金产品淄博祥英股权投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称淄博祥英）、淄博祥景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称淄博祥景）、淄博祥弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称淄博祥弘）分别于2022年1月至2024年2月期间投资樟树市裕元谷葛玄养生有限公司、樟树市颐乐商业管理有限公司等标的，上述投资标的为上海祥乾的关联方，但上海祥乾对相关关联交易的披露不充分、不完整。上海祥乾上述行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称《若干规定》）第十一条的相关规定。

二是按照约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益。

监管部门于2022年10月向上海祥乾出具《监管提示函》，载明在开展私募基金业务活动中，上海祥乾存在按照基金合同约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益的情形。协会自律检查过程中，上海祥乾提交的相关私募基金产品收益台账等显示上海祥乾自2018年起至2021年，按照8.7%的业绩比较基准向投资者支付收益。上海祥乾上述行为违反了《若干规定》第九条的相关规定。

以上事实有监管提示函、收益台账等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据上海祥乾提供的高管信息材料及协会登记信息，申请人自2019年5月至2021年6月任上海祥乾合规风控负责人，**应当对上海祥乾的第二项违规行为承担责任。**

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求免除对其作出的纪律处分，具体申辩意见如下：

一是申请人申辩称，其任职时间为2019年5月至2021

年6月，淄博祥英、淄博祥景、淄博祥弘3只基金的备案时间均在其离职后，不应为此承担责任。

二是申请人认为，《决定书》所称涉嫌按照约定业绩比较基准向投资者分配投资收益的产品“响水PPP私募基金1号”，备案时间为2018年1月，早于其入职时间2019年5月，其并未参与基金的募集、备案及投资过程，对该基金合同等各方协议签订不合规的情况不应承担责任。后基金合同生效期间按照契约精神，只能按照合同约定执行。

三是申请人认为，“响水PPP私募基金1号”在产品设计上不符合“基金”的本质，不属于“私募投资基金备案范围的基金”。2019年12月23日，协会发布的《私募投资基金备案须知（2019版）》规定，“对2020年4月1日前已完成备案的私募投资基金从事本须知第（二）条中不符合‘基金’本质活动的，该私募投资基金在2020年9月1日后不得新增募集规模、不得新增投资，到期后应进行清算，原则上不得展期。”“响水PPP私募基金1号”自2020年9月1日后未新增募集规模、未新增投资，并于2021年2月10日前清算完毕，符合相关要求。

四是该基金按业绩比较基准进行收益分配的行为发生在2020年12月30日发布的《若干规定》之前。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

对于申辩意见一。前期《决定书》已明确载明申请人应当对上海祥乾“按照约定的业绩比较基准向投资者分配投资

收益”的违规行为承担相应管理责任。

对于申辩意见二、三、四。《纪律处分办法》第二十二条规定，行政处罚决定书、行政监管措施决定书等法律文书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实。经查，监管部门于2022年10月28日向上海祥乾出具《关于对上海祥乾私募基金管理有限公司的监管提示函》，载明上海祥乾在开展私募基金业务活动中，存在按照基金合同约定的业绩比较基准向投资者分配投资收益的情形。经查，涉案基金产品“响水PPP私募基金1号”2018年1月通过备案，2021年3月清算，协会自律检查过程中，上海祥乾提交的相关私募基金产品收益台账等显示上海祥乾自2018年起至2021年，按照8.7%的业绩比较基准向投资者支付收益。上海祥乾上述行为违反了《若干规定》第九条的相关规定，根据上海祥乾提供的高管信息材料及协会登记信息，申请人自2019年5月至2021年6月担任上海祥乾合规风控负责人，应当承担相应管理责任。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取“警告”的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《决定书》（中基协处分〔2025〕262号）对申请人作出的纪律处分决定。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2025年12月26日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
